MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direito Constitucional

Direitos fundamentais, remédios, organização do Estado e dos Poderes, processo legislativo e controle de constitucionalidade, organizados do jeito que a FGV cobra.

6 questões na 1ª fase | Grupo **A** | Leitura: **cerca de 60 min**

Como usar esta sinopse

> A FGV cobra Constitucional quase sempre a partir de casos concretos: um mandado de segurança impetrado fora do prazo, uma CPI que decreta prisão, um estrangeiro que quer se naturalizar, uma lei estadual que invade competência da União. Esta sinopse organiza os temas que decidem as 6 questões.

6	4	5	13
questões por prova, em média	a meta mínima de acertos	remédios constitucionais	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito Constitucional na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Poder constituinte e emendas
2 Direitos e garantias individuais
3 Remédios constitucionais
4 Nacionalidade
5 Direitos políticos
6 Organização do Estado e competências
7 Intervenção
8 Poder Legislativo e CPI
9 Processo legislativo
10 Poder Executivo
11 Poder Judiciário e funções essenciais
12 Controle de constitucionalidade
13 Pegadinhas, números e revisão final

1 Poder constituinte e emendas

- **Poder constituinte originário:** inicial, ilimitado juridicamente e incondicionado. Cria a nova Constituição.
- **Poder derivado reformador:** altera a Constituição por emendas, observando os limites do art. 60.
- **Poder derivado decorrente:** dos Estados, para elaborar suas Constituições, observados os princípios da Constituição Federal (art. 25).

Limites ao poder de emenda (art. 60)

Limite	Regra
Formais (iniciativa)	Proposta de **1/3**, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado; do **Presidente da República**; de **mais da metade das Assembleias Legislativas**, manifestando-se cada uma pela maioria relativa de seus membros. **Não há iniciativa popular** de emenda na CF.
Formais (votação)	Discussão e votação em cada Casa, em **2 turnos**, aprovada se obtiver **3/5** dos votos dos respectivos membros. A emenda é promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado, **sem sanção ou veto** presidencial.
Circunstanciais	A Constituição não pode ser emendada na vigência de **intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio**.
Materiais (cláusulas pétreas)	Não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais.
Temporal relativo	A matéria de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na **mesma sessão legislativa**.

ATENÇÃO

A **forma republicana** e o **sistema presidencialista** não são cláusulas pétreas expressas. E a cláusula pétrea impede emenda **tendente a abolir**, não qualquer alteração: o STF admite emendas que modificam a disciplina de um direito sem esvaziar seu núcleo essencial.

Tratados de direitos humanos (art. 5º, § 3º)

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em **2 turnos, por 3/5** dos votos dos respectivos membros, são **equivalentes às emendas constitucionais**. Os demais tratados de direitos humanos têm status **supralegal** (acima das leis, abaixo da Constituição), segundo o STF. É por isso que a prisão do depositário infiel é ilícita (Súmula Vinculante 25).

2 Direitos e garantias individuais

> O art. 5º tem 79 incisos, mas a FGV concentra as questões em poucos: inviolabilidade de domicílio, sigilo das comunicações, liberdade de associação, extradição, prisão civil e as garantias penais e processuais.

Inviolabilidade de domicílio (inciso XI)

Hipótese	Dia	Noite
Consentimento do morador	Sim	Sim
Flagrante delito, desastre ou prestar socorro	Sim	Sim
Determinação judicial	Sim	**Não**

O conceito de "casa" abrange o escritório profissional e o quarto de hotel ocupado. Para o STF, a entrada forçada sem mandado só é lícita quando amparada em **fundadas razões**, justificadas a posteriori, de que há situação de flagrante dentro da casa (Tema 280).

Sigilo das comunicações (inciso XII)

É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, **no último caso**, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, para fins de **investigação criminal ou instrução processual penal**. A interceptação telefônica é **reserva de jurisdição**: nem a CPI pode determiná-la.

Liberdade de associação (incisos XVII a XXI)

- A criação de associações independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
- As associações só podem ser **compulsoriamente dissolvidas** ou ter suas atividades **suspensas** por **decisão judicial**, exigindo-se, no primeiro caso, o **trânsito em julgado**.
- Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
- As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

Extradição (incisos LI e LII)

- O **brasileiro nato** nunca será extraditado.
- O **naturalizado** pode ser extraditado em caso de **crime comum praticado antes da naturalização**, ou de comprovado envolvimento em **tráfico ilícito de entorpecentes**, na forma da lei, a qualquer tempo.
- Não será concedida extradição de estrangeiro por **crime político ou de opinião**.

Outras garantias que caem

- **Prisão civil por dívida (LXVII):** só a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. A do depositário infiel é ilícita (SV 25).
- **Reunião (XVI):** pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, **independentemente de autorização**, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, exigido apenas **prévio aviso** à autoridade competente.
- **Requisição administrativa (XXV):** no caso de iminente perigo público, a autoridade pode usar propriedade particular, assegurada **indenização ulterior**, se houver dano.
- **Crimes inafiançáveis e imprescritíveis:** racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (XLII e XLIV). **Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia:** tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos (XLIII). O STF equiparou a homotransfobia ao racismo (ADO 26).

- **Penas vedadas (XLVII):** de morte, salvo em caso de guerra declarada; de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de banimento; cruéis.
- **Presunção de inocência (LVII):** ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O STF vedou a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância (ADCs 43, 44 e 54).

COMO CAI

Às 23h, policiais munidos de mandado judicial de busca e apreensão querem entrar na casa de Paulo, que se recusa a abrir a porta. **A entrada é lícita?**

Não. A determinação judicial só autoriza o ingresso durante o dia. À noite, só se admite a entrada com consentimento, em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.

3 Remédios constitucionais

Remédio	Cabimento	Legitimidade ativa	Detalhes
Habeas corpus LXVIII	Violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, ou ameaça.	Qualquer pessoa, em favor próprio ou de terceiro, sem advogado. Pode ser concedido de ofício.	Gratuito. **Não cabe** em relação a punições disciplinares militares, quanto ao mérito (art. 142, § 2º).
Mandado de segurança LXIX	Direito **líquido e certo**, não amparado por HC ou HD, violado por ilegalidade ou abuso de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.	Titular do direito, pessoa física ou jurídica.	Prazo decadencial de **120 dias** da ciência do ato (Lei 12.016, art. 23). Exige prova pré-constituída. **Não há honorários** (art. 25).
MS coletivo LXX	Defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos dos membros ou associados.	Partido político **com representação no Congresso**; organização sindical, entidade de classe ou associação **legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano**.	Dispensa autorização especial dos associados (Súmula 629 do STF). A entidade pode defender interesse de parte da categoria (Súmula 630).
Mandado de injunção LXXI	**Falta de norma regulamentadora** que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.	Individual: o titular do direito. Coletivo: MP, partido político, sindicato e associações, Defensoria.	A Lei 13.300/2016 adota, em regra, a eficácia **subjetiva** (inter partes), fixando prazo para o legislador editar a norma e as condições do exercício do direito, caso não o faça.
Habeas data LXXII	Assegurar o **conhecimento** de informações relativas à pessoa do impetrante em registros de entidades governamentais ou de caráter público; ou **retificar** dados.	Só o próprio titular dos dados (ação personalíssima).	Gratuito. Exige **prévia recusa administrativa** (Súmula 2 do STJ).
Ação popular LXXIII	Anular ato lesivo ao **patrimônio público**, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.	Somente o **cidadão** (eleitor). Pessoa jurídica não pode propor (Súmula 365 do STF).	O autor fica **isento de custas e do ônus da sucumbência**, salvo comprovada má-fé. O MP acompanha e pode assumir a ação.

- Não cabe mandado de segurança contra **lei em tese** (Súmula 266 do STF), contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268) e contra ato de gestão comercial de empresa pública ou sociedade de economia mista.
- O MS não substitui a ação de cobrança (Súmula 269) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula 271).
- Não cabe ação popular contra ato jurisdicional.

ATENÇÃO

Partido político impetra **MS coletivo** se tiver representação no Congresso; propõe **ADI** nas mesmas condições. Mas partido **não** propõe ação popular: só o cidadão. E a associação precisa de **1 ano de funcionamento** para o MS coletivo; o partido e o sindicato, não.

4 Nacionalidade

Brasileiros natos (art. 12, I)

1. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, **desde que estes não estejam a serviço de seu país**.
2. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, desde que qualquer deles esteja **a serviço da República Federativa do Brasil**.
3. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros, desde que sejam **registrados em repartição brasileira competente** ou venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

Brasileiros naturalizados (art. 12, II)

- Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de **países de língua portuguesa** apenas residência por **1 ano ininterrupto** e idoneidade moral.
- Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de **15 anos ininterruptos** e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade.
- Aos **portugueses** com residência permanente no país, havendo reciprocidade em favor dos brasileiros, são atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição (§ 1º).

Cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º)

Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro do STF; carreira diplomática; oficial das Forças Armadas; Ministro de Estado da Defesa.

PARA MEMORIZAR

São os cargos da **linha sucessória** da Presidência (Presidente, Vice, Presidente da Câmara, Presidente do Senado e Ministros do STF, de onde sai o Presidente do Supremo) mais os ligados à **segurança nacional** e às relações exteriores (diplomatas, oficiais das Forças Armadas e Ministro da Defesa). Atenção: deputado, senador e ministro de outras pastas podem ser naturalizados.

Perda da nacionalidade (art. 12, § 4º, com a EC 131/2023)

- Tem **cancelada a naturalização**, por sentença judicial, o brasileiro que a obteve com **fraude** relacionada ao processo de naturalização ou que praticar **atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**.
- Perde a nacionalidade quem fizer **pedido expresso** de perda perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.
- Desde a EC 131/2023, a **aquisição voluntária de outra nacionalidade não gera mais a perda** da brasileira.

A lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição (art. 12, § 2º).

5 Direitos políticos

Alistamento e voto	Regra (art. 14, § 1º)
Obrigatórios	Para os maiores de 18 anos.
Facultativos	Para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos.
Inalistáveis	Os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos (§ 2º).

Idade mínima para os cargos (art. 14, § 3º, VI)

35 anos	30 anos	21 anos	18 anos
Presidente, Vice-Presidente e Senador	Governador e Vice-Governador	Deputado Federal, Deputado Estadual, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz	Vereador

- São **inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos** (§ 4º). O analfabeto pode votar, mas não pode ser votado.
- **Reeleição:** o Presidente, os Governadores, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos podem ser reeleitos para um **único período subsequente** (§ 5º).
- **Desincompatibilização:** para concorrerem a **outros cargos**, os chefes do Executivo devem renunciar aos respectivos mandatos até **6 meses antes do pleito** (§ 6º). Para a reeleição ao mesmo cargo, não precisam.
- **Inelegibilidade reflexa (§ 7º):** são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do Presidente, de Governador, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, **salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição**. A dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade (SV 18).
- O mandato eletivo pode ser impugnado na Justiça Eleitoral no prazo de **15 dias** contados da diplomação, com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude (§ 10).

Perda e suspensão (art. 15)

É **vedada a cassação** de direitos políticos. A perda ou suspensão só ocorre nos casos de: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; incapacidade civil absoluta; **condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos**; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; improbidade administrativa.

Anterioridade eleitoral (art. 16)

A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, mas **não se aplica à eleição que ocorra até 1 ano** da data de sua vigência.

6 Organização do Estado e competências

- A federação brasileira é formada pela **união indissolúvel** dos Estados, Municípios e Distrito Federal (art. 1º). Não há direito de secessão.
- Os **Territórios Federais** integram a União e não são entes federativos (art. 18, § 2º).
- A criação, incorporação, fusão e desmembramento de **Municípios** far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante **plebiscito**, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade (art. 18, § 4º).

Repartição de competências

Espécie	Quem e como	Exemplos
Privativa da União art. 22	Legislativa. Lei complementar pode autorizar os Estados a legislar sobre **questões específicas** (parágrafo único).	Direito **civil, comercial, penal, processual**, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do **trabalho**; desapropriação; águas e energia; trânsito e transporte; populações indígenas; seguridade social; normas gerais de licitação.
Exclusiva da União art. 21	Administrativa (material), indelegável.	Manter relações com Estados estrangeiros; declarar guerra; emitir moeda; decretar estado de sítio, de defesa e intervenção federal.
Comum art. 23	Administrativa, de todos os entes.	Proteger o meio ambiente; cuidar da saúde; combater a pobreza; proteger o patrimônio histórico.
Concorrente art. 24	Legislativa, da União, Estados e DF. A União edita **normas gerais**; os Estados suplementam. Inexistindo lei federal, os Estados exercem competência legislativa plena; a superveniência de lei federal **suspende a eficácia** da lei estadual no que lhe for contrário.	Direito **tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico**; orçamento; juntas comerciais; custas forenses; educação; **consumo**; meio ambiente; proteção à infância; procedimentos em matéria processual.
Municipal art. 30	Legislar sobre assuntos de **interesse local** e suplementar a legislação federal e estadual no que couber.	Horário de funcionamento do comércio (SV 38); transporte coletivo local; ordenamento do solo urbano.

- É inconstitucional lei municipal que impeça a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área (SV 49).
- É da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento (SV 46).
- Compete à União legislar sobre o horário de funcionamento dos **bancos** (Súmula 19 do STJ), e ao Município, sobre o tempo máximo de espera em fila de agência bancária (STF).

ATENÇÃO

Direito **penal** e **processual** são privativos da União (art. 22). Direito **penitenciário** e **procedimentos** em matéria processual são concorrentes (art. 24). A FGV troca os dois.

7 Intervenção

A regra é a **não intervenção**. A União não intervirá nos Estados nem no DF, exceto nas hipóteses taxativas do art. 34, como manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício dos Poderes, reorganizar as finanças, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e assegurar os **princípios constitucionais sensíveis** (forma republicana, sistema

representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas, aplicação do mínimo em saúde e educação).

Modalidade	Como se inicia
Espontânea	O Presidente decreta de ofício (integridade nacional, invasão, ordem pública, finanças).
Solicitada	A pedido do Poder Legislativo ou Executivo coacto ou impedido.
Requisitada	Por requisição do STF, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário; e do STF, do STJ ou do TSE, para prover a execução de ordem ou decisão judicial.
Provocada por representação	De provimento, pelo STF, de representação do **Procurador-Geral da República**, para assegurar os princípios sensíveis ou a execução de lei federal (**ADI interventiva**).

- O decreto de intervenção é expedido pelo **Presidente da República** e submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de **24 horas** (art. 36, § 1º).
- Dispensa-se a apreciação pelo Congresso quando o decreto se limitar a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade, nos casos de ADI interventiva e de execução de ordem judicial (§ 3º).
- A intervenção dos **Estados nos Municípios** segue o art. 35, e a representação é feita pelo Procurador-Geral de Justiça ao Tribunal de Justiça.

8 Poder Legislativo e CPI

	Câmara dos Deputados	Senado Federal
Representa	O povo	Os Estados e o DF
Sistema eleitoral	Proporcional	Majoritário
Composição	Proporcional à população: mínimo de 8 e máximo de 70 por Estado	3 senadores por Estado e pelo DF, cada um com 2 suplentes
Mandato	4 anos	8 anos, renovando-se a representação de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1/3 e 2/3
Idade mínima	21 anos	35 anos

Imunidades parlamentares (art. 53)

- **Material:** deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas **opiniões, palavras e votos**, desde que relacionados ao exercício do mandato.
- **Formal quanto à prisão:** desde a expedição do diploma, não podem ser presos, **salvo em flagrante de crime inafiançável**. Os autos são remetidos em **24 horas** à Casa respectiva, que, pelo voto da maioria de seus membros, resolverá sobre a prisão.

- **Formal quanto ao processo:** recebida a denúncia por crime ocorrido **após a diplomação**, o STF dá ciência à Casa, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, pode **sustar o andamento da ação** até a decisão final. A sustação suspende a prescrição.
- **Foro:** desde a diplomação, são submetidos a julgamento perante o **STF**. Segundo o STF, o foro alcança os crimes praticados no cargo e em razão das funções, e se mantém mesmo após o afastamento do cargo, para esses crimes.
- Os parlamentares não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do mandato.

Comissões Parlamentares de Inquérito (art. 58, § 3º)

- Criadas pela Câmara e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de **1/3** de seus membros, para apuração de **fato determinado** e por **prazo certo**.
- Têm **poderes de investigação próprios das autoridades judiciais**. Suas conclusões, se for o caso, são encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal.

A CPI PODE

- Quebrar sigilo **bancário, fiscal e de dados telefônicos** (registros de ligações), por decisão fundamentada.
- Convocar testemunhas e investigados, inclusive com condução coercitiva de testemunha.
- Requisitar documentos e realizar perícias.
- Prender em **flagrante**, como qualquer pessoa.

A CPI NÃO PODE (RESERVA DE JURISDIÇÃO)

- Decretar **interceptação telefônica**.
- Determinar **busca e apreensão domiciliar**.
- Decretar **prisão**, salvo em flagrante.
- Decretar indisponibilidade de bens ou medidas cautelares.
- Investigar atos de conteúdo jurisdicional.

Os depoentes têm direito ao silêncio quanto a fatos que possam incriminá-los e à assistência de advogado. As CPIs estaduais também podem quebrar sigilo bancário (STF, ACO 730).

9 Processo legislativo

Lei ordinária × lei complementar

	Lei complementar	Lei ordinária
Quórum de aprovação	**Maioria absoluta** (art. 69)	Maioria simples (relativa), presente a maioria absoluta dos membros (art. 47)
Matéria	Só as expressamente exigidas pela Constituição	Residual
Hierarquia	Para o STF, não há hierarquia: há campos materiais distintos. Lei complementar que trate de matéria de lei ordinária é materialmente ordinária e pode ser revogada por lei ordinária.	

Iniciativa

- **Privativa do Presidente (art. 61, § 1º):** leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; criação de cargos e aumento de remuneração na administração direta e autárquica; organização administrativa;

servidores públicos da União e Territórios; criação e extinção de Ministérios. Pelo princípio da simetria, o mesmo vale para Governadores e Prefeitos.

- **Iniciativa popular (art. 61, § 2º):** projeto subscrito por, no mínimo, **1% do eleitorado nacional**, distribuído por pelo menos **5 Estados**, com não menos de **0,3%** dos eleitores de cada um deles.
- O vício de iniciativa **não é sanado pela sanção** do Presidente: a lei continua inconstitucional.

Sanção e veto (art. 66)

- O Presidente tem **15 dias úteis** para sancionar ou vetar. O silêncio importa **sanção tácita**.
- O veto pode ser total ou parcial; o parcial deve abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
- O veto é apreciado em **sessão conjunta**, dentro de **30 dias**, e só pode ser rejeitado pelo voto da **maioria absoluta** dos deputados e senadores.

Medidas provisórias (art. 62)

- Em caso de **relevância e urgência**, o Presidente pode adotar medidas provisórias com força de lei, submetendo-as de imediato ao Congresso.
- **Prazo: 60 dias**, prorrogáveis uma vez por igual período. O prazo é **suspenso durante o recesso** parlamentar.
- Se não for apreciada em até **45 dias** da publicação, entra em regime de urgência, **sobrestando as demais deliberações** da Casa em que estiver tramitando (trancamento de pauta).
- É vedada a **reedição**, na mesma sessão legislativa, de MP rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
- **Matérias vedadas:** nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos e direito eleitoral; direito **penal, processual penal e processual civil**; organização do Judiciário e do MP; planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamento, ressalvada a abertura de **crédito extraordinário**; detenção ou sequestro de bens, poupança ou ativo financeiro; matéria reservada a lei complementar; matéria já disciplinada em projeto aprovado e pendente de sanção ou veto.
- A MP que implique instituição ou majoração de **impostos** (salvo II, IE, IPI, IOF e extraordinários de guerra) só produz efeitos no exercício seguinte se tiver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.
- Rejeitada a MP, o Congresso disciplina por decreto legislativo as relações dela decorrentes em 60 dias; não editado o decreto, as relações constituídas durante a vigência continuam regidas pela MP.

> **COMO CAI**
>
> O Presidente editou medida provisória criando um novo tipo penal para punir fraudes em licitações, alegando urgência. **A MP é válida?**
>
> Não. É vedada a edição de medida provisória sobre direito penal (art. 62, § 1º, I, b), independentemente da urgência alegada.

10 Poder Executivo

- O Presidente é eleito por maioria absoluta dos votos, não computados os brancos e os nulos. Se nenhum candidato a alcançar, faz-se **segundo turno** entre os 2 mais votados (art. 77).
- **Linha sucessória (art. 80):** em caso de impedimento do Presidente e do Vice, ou vacância dos cargos, são chamados ao exercício o Presidente da Câmara, o do Senado e o do STF.
- **Dupla vacância (art. 81):** eleição direta **90 dias** depois de aberta a última vaga. Se ocorrer nos **últimos 2 anos** do mandato, a eleição é **indireta**, feita pelo Congresso Nacional em **30 dias**. Os eleitos apenas completam o

período dos antecessores (mandato-tampão).

- O Presidente e o Vice não podem ausentar-se do país por mais de **15 dias** sem licença do Congresso, sob pena de perda do cargo (art. 83).

Responsabilização do Presidente

	Crimes de responsabilidade	Crimes comuns
Admissão	**2/3 da Câmara dos Deputados** (art. 86)	
Julgamento	**Senado Federal**, sob a presidência do Presidente do STF	**STF**
Suspensão das funções	Após a instauração do processo pelo Senado	Após o recebimento da denúncia ou queixa pelo STF
Condenação	2/3 do Senado. Perda do cargo e **inabilitação por 8 anos** para o exercício de função pública	Pena prevista na lei penal

- Se, decorrido o prazo de **180 dias**, o julgamento não estiver concluído, cessa o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo (art. 86, § 2º).
- Nas infrações comuns, enquanto não sobrevier sentença condenatória, o Presidente **não está sujeito a prisão** (§ 3º).
- Na vigência de seu mandato, o Presidente **não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções** (§ 4º). É uma imunidade temporária: os crimes podem ser apurados após o mandato. Segundo o STF, essas prerrogativas são exclusivas do Presidente e não se estendem aos Governadores.

11 Poder Judiciário e funções essenciais

Garantias da magistratura (art. 95)

- **Vitaliciedade:** adquirida, no primeiro grau, após **2 anos** de exercício. Depois disso, o juiz só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado.
- **Inamovibilidade:** salvo por motivo de interesse público, por decisão da maioria absoluta do tribunal ou do CNJ.
- **Irredutibilidade de subsídio.**
- Vedações: exercer outro cargo ou função, salvo **uma de magistério**; receber custas ou participação em processo; dedicar-se à atividade político-partidária; exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos **3 anos** do afastamento (**quarentena**).

Quinto constitucional (art. 94)

Um quinto dos lugares dos TRFs, dos Tribunais dos Estados e do DF é composto de membros do MP com mais de **10 anos de carreira** e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de **10 anos de efetiva atividade profissional**, indicados em **lista sêxtupla** pelos órgãos de representação das respectivas classes. O tribunal forma lista tríplice e a envia ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolhe um de seus integrantes.

STF e CNJ

- O **STF** compõe-se de **11 Ministros**, escolhidos dentre brasileiros natos com mais de **35 e menos de 70 anos** (EC 122/2022), de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta do Senado**.
- **Súmula vinculante (art. 103-A):** aprovada por **2/3** dos membros do STF, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Do ato administrativo ou decisão judicial que a contrariar cabe **reclamação** ao STF. Vincula o Judiciário e a administração pública, mas **não o Poder Legislativo** em sua função típica.
- **Repercussão geral:** o STF só pode recusar o recurso extraordinário pela manifestação de **2/3** de seus membros (art. 102, § 3º).
- O **CNJ** é órgão do Judiciário com competência administrativa, financeira e disciplinar. **Não tem função jurisdicional** e não exerce controle sobre o STF.

Funções essenciais à Justiça

- **Ministério Público (art. 127):** princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional. O Procurador-Geral da República é nomeado pelo Presidente dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após aprovação pela maioria absoluta do Senado, para mandato de 2 anos, permitida a recondução.
- **Defensoria Pública (art. 134):** tem autonomia funcional e administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária. Seus membros têm garantia de inamovibilidade e não podem exercer a advocacia fora das atribuições institucionais.
- **Advocacia (art. 133):** o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

12 Controle de constitucionalidade

Controle difuso

- Exercido por qualquer juiz ou tribunal, no caso concreto, com efeitos, em regra, **inter partes**.
- **Cláusula de reserva de plenário (art. 97):** somente pelo voto da **maioria absoluta** dos membros do tribunal, ou do órgão especial, os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de lei. Viola essa cláusula a decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade, afasta a incidência da lei (SV 10). O juiz de primeiro grau e as turmas recursais dos Juizados não se submetem a ela.
- O **Senado** pode suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF (art. 52, X).

Controle concentrado: as ações

Ação	Objeto	Particularidades
ADI	Lei ou ato normativo **federal ou estadual** posterior à Constituição.	Não cabe contra lei municipal nem contra norma anterior à CF de 1988. O **AGU** é citado para defender o ato impugnado.
ADC	Lei ou ato normativo **federal**.	Exige comprovação de **controvérsia judicial relevante** sobre a aplicação da norma.
ADO	Omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional.	Declarada a omissão, dá-se ciência ao Poder competente; se for órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias.
ADPF	Evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público, inclusive **lei municipal** e **norma anterior à CF**.	**Subsidiária**: não é admitida quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade (Lei 9.882, art. 4º, § 1º).

Legitimados (art. 103)

Universais (não precisam demonstrar pertinência temática)	Especiais (precisam demonstrar pertinência temática)
Presidente da República; Mesa do Senado; Mesa da Câmara; Procurador-Geral da República; Conselho Federal da OAB; partido político com representação no Congresso Nacional.	Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF; Governador de Estado ou do DF; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

- A perda superveniente de representação do partido no Congresso **não prejudica** a ADI já proposta.
- Partidos políticos, confederações sindicais e entidades de classe precisam de advogado para propor a ação; os demais legitimados têm capacidade postulatória própria.

Regras processuais (Lei 9.868/99)

- **Não se admite desistência** e não se admite intervenção de terceiros, exceto o **amicus curiae**.
- A decisão tem eficácia contra todos (**erga omnes**) e **efeito vinculante** em relação aos órgãos do Judiciário e à administração pública.
- A decisão é **irrecorrível**, ressalvados os embargos de declaração, e não pode ser objeto de ação rescisória.
- **Modulação de efeitos (art. 27):** por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o STF pode restringir os efeitos da declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do trânsito em julgado ou de outro momento, pela maioria de **2/3** de seus membros.
- ADI e ADC têm natureza **dúplice**: a procedência de uma equivale à improcedência da outra.

> **COMO CAI**
>
> Um partido quer questionar, no STF, uma lei municipal de 1985 que considera violadora do direito de propriedade. **Qual ação cabe?**
>
> ADPF. A ADI não cabe contra lei municipal nem contra norma anterior à Constituição de 1988. A ADPF alcança os dois casos, desde que não haja outro meio eficaz.

13 Pegadinhas, números e revisão final

As 15 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Admitir entrada com mandado judicial durante a noite.
2. Permitir que a CPI decrete interceptação telefônica, busca domiciliar ou prisão preventiva.
3. Dizer que a associação pode ser dissolvida por ato administrativo ou por decisão judicial não transitada.
4. Admitir a extradição de brasileiro nato.
5. Dizer que a aquisição de outra nacionalidade faz perder a brasileira. Desde a EC 131/2023, não faz.
6. Incluir Senador ou Ministro de Estado (fora da Defesa) entre os cargos privativos de nato.
7. Permitir ação popular por pessoa jurídica ou partido político.
8. Esquecer o prazo de 120 dias do mandado de segurança, ou admitir MS contra lei em tese.
9. Admitir iniciativa popular para emenda à Constituição federal.
10. Dizer que a emenda constitucional passa por sanção presidencial.
11. Admitir MP sobre direito penal, processual ou eleitoral.
12. Dizer que a sanção do Presidente supre o vício de iniciativa.
13. Atribuir o julgamento do Presidente por crime comum ao Senado. É o STF.
14. Admitir ADI contra lei municipal ou anterior a 1988.
15. Dizer que a súmula vinculante obriga o Poder Legislativo em sua função legislativa.

Tabela de números

Regra	Número	Fonte
Emenda: iniciativa parlamentar · quórum · turnos	**1/3 · 3/5 · 2**	art. 60
Tratado de DH com status de emenda	**3/5 em 2 turnos**	art. 5º, § 3º
Mandado de segurança: prazo	**120 dias**	Lei 12.016, art. 23
Associação para MS coletivo: funcionamento	**1 ano**	art. 5º, LXX
Naturalização: língua portuguesa · demais	**1 ano · 15 anos**	art. 12, II
Idade: Presidente/Senador · Governador · Deputado/Prefeito · Vereador	**35 · 30 · 21 · 18**	art. 14, § 3º
Desincompatibilização para outros cargos	**6 meses**	art. 14, § 6º
Impugnação de mandato eletivo	**15 dias da diplomação**	art. 14, § 10
Anterioridade eleitoral	**1 ano**	art. 16
Decreto de intervenção ao Congresso · prisão de parlamentar à Casa	**24 horas**	arts. 36 e 53
CPI: requerimento	**1/3**	art. 58, § 3º
Iniciativa popular de lei	**1% · 5 Estados · 0,3%**	art. 61, § 2º
Sanção ou veto · apreciação do veto	**15 dias úteis · 30 dias**	art. 66
MP: vigência · trancamento de pauta	**60 + 60 dias · 45 dias**	art. 62
Dupla vacância: eleição direta · indireta	**90 · 30 dias**	art. 81
Afastamento do Presidente · inabilitação	**180 dias · 8 anos**	arts. 86 e 52
Vitaliciedade · quarentena	**2 · 3 anos**	art. 95
Quinto constitucional: experiência · lista	**10 anos · sêxtupla**	art. 94
STF: ministros · idade · súmula vinculante · modulação	**11 · 35 a 70 · 2/3 · 2/3**	arts. 101 e 103-A

Checklist da véspera

- [ ] Sei os limites formais, circunstanciais e materiais das emendas.
- [ ] Sei as regras de domicílio, sigilo, associação e extradição.
- [ ] Sei cabimento, legitimidade e prazo de cada remédio constitucional.
- [ ] Sei quem é nato, quem pode se naturalizar e os cargos privativos.
- [ ] Sei as idades mínimas e a inelegibilidade reflexa.

- [ ] Sei a diferença entre competência privativa, comum e concorrente.
- [ ] Sei o que a CPI pode e o que não pode fazer.
- [ ] Sei as regras da MP e as matérias vedadas.
- [ ] Sei o objeto e os legitimados de ADI, ADC, ADO e ADPF.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

Constituição Federal: arts. 1º a 5º, 12 a 16, 18, 21 a 24, 30, 34 a 36, 44 a 69, 76 a 86, 92 a 103-B, 127 a 135 · Lei 12.016/2009 · Lei 9.868/1999 · Lei 9.882/1999.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base na Constituição Federal de 1988 e suas emendas (incluindo as ECs 122/2022 e 131/2023), nas Leis 9.868/1999, 9.882/1999, 12.016/2009 e 13.300/2016 e na jurisprudência do STF citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.